

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1460/2533

นางมาหรือบุญมา สุขพิธิ

โจทก์

นางละเอียด ใจกล้าหรือสุขพิธิ

จำเลย

นางละเอียด ใจกล้าหรือสุขพิธิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า เนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ตามภาพถ่ายใบมรณบัตร
ท้ายคำร้อง จำเลยเป็นบุตรของโจทก์ตามภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านท้ายคำร้อง
จำเลยในฐานะทายาทและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของโจทก์ จึงมีความ
ประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 889เนื้อที่ดิน 6 ไร่ 2
งาน 95.50 วา ที่ดินโฉนดเลขที่ 1296เนื้อที่ดิน 2 งาน 56 วา และที่ดินโฉนดเลขที่
1301 เนื้อที่ดิน 3 งาน 20 วา เฉพาะส่วนของจำเลยซึ่งได้รับการยกให้จากโจทก์รวม
3 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมหาพราหมณ์อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้
แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้าจำเลยไม่ไปก็ให้ถือเอาคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาคดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วจึงให้ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกา
เพื่อสั่ง (ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่28 มิถุนายน 2533)

คำสั่ง

แม้จำเลยเป็นทนายทและผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของโจทก์แต่จำเลยเป็นผู้
มีส่วนได้เสียในทางปฏิบัติกับโจทก์ในผลแห่งคดีถ้าจำเลยได้เข้าเป็นคู่ความแทนที่
โจทก์จะกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของทนายทอื่นของโจทก์ได้ จึงไม่อนุญาตให้
จำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

แม้จำเลยเป็นทนายทและผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของโจทก์แต่จำเลยเป็นผู้
มีส่วนได้เสียในทางปฏิบัติกับโจทก์ในผลแห่งคดีถ้าจำเลยได้เข้าเป็นคู่ความแทนที่
โจทก์จะกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของทนายทอื่นของโจทก์ได้ จึงไม่อนุญาตให้
จำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ